

1510634-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120554/2022 - 73º D.P. JACANA, 24727550 - 73º D.P.

JACANA, 2120554 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO LIMA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510634-10.2022.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510634-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120554/2022 - 73º D.P. JACANA, 24727550 - 73º D.P.

JACANA, 2120554 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO LIMA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

VICTOR HUGO LIMA SOARES qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 03 de maio de 2022, por volta de 14h14min, à Travessa Barreira Branca, altura do número 47, Tremembé, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria mantendo em depósito e guardando, para entrega ao consumo de terceiros, 202 (duzentas e duas) porções de fragmentos

vegetais contendo a Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como "maconha", com massa líquida total de 544,8g (quinhentos e quarenta e quatro gramas e oito decigramas) e 221 (duzentos e vinte e um) microtubos contendo cocaína, com massa líquida total de 78,6 g (setenta e oito gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diz a denúncia que policiais civis, após receber denúncia anônima de entrega de drogas no "pombal", onde o comércio ilícito de drogas é notório, por indivíduo alto, branco e magro, dirigiram-se ao local, onde avistaram VICTOR na posse de mochila preta, da qual tentou se desvencilhar, o mesmo fazendo com relação ao seu aparelho de telefone celular, sem êxito. No interior da mochila os policiais militares encontraram os entorpecentes e VICTOR foi detido na sequência e na delegacia de polícia confessou a prática do delito, afirmando-se responsável pelo abastecimento das "biqueiras", a mando dos gerentes.

Recebida a denúncia, em 30 de maio de 2022 (fls. 85/87), o réu foi citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação (fls. 67/68), o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, policiais civis, e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, anotando a reincidência, a impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. De seu turno, a DEFENSA CONSTITUÍDA sustentando insuficiência de provas, pugnou pela improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela integral procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu VICTOR HUGO LIMA SOARES ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 2/6), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.1) e Exibição e Apreensão (fls.16), e dos Laudos de Constatação (fls.20/23) e de Exame Químico-toxicológico (fls.124/126) , além da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu.

Em interrogatório judicial, o réu disse que devia aos traficantes e estava na posse da bolsa para entregar a outro rapaz e pagar a dívida, anotando que já tinha começado a agir dessa forma há três dias. Afirmou passagem por tráfico de drogas, em 2016, e negou ser usuário de drogas. Finalmente, relatou trabalhar com "pintura".

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de prova se afinada com o acervo probatório, hipótese dos autos.

A testemunha Luciano Novaes , policial civil, disse que, no dia dos fatos, recebeu denúncia de pessoa que iria distribuir drogas, em local de tráfico, onde detiveram o réu VICTOR foi detido, após perseguição e dispensar o seu aparelho de telefone celular destruindo-o, bem como a mochila, onde havia drogas. Não se recorda se foi apreendido valor, em espécie . Esclareceu que a denúncia, por telefone, descrevia pessoa, alta e magra, bem como o número da casa, de onde saíria.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Vinicius Medeiros, também policial civil, com acréscimo de que não conhecia o réu de outras ocorrências, anotando a admissão informal do delito, no local da prisão em flagrante.

Os policiais civis, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos

autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória, no caso dos autos.

Acerca da valia das palavras dos policiais em juízo:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais civis a esclarecer em que circunstâncias o réu VICTOR foi surpreendido, na posse de substâncias entorpecentes, acondicionadas em mochila, após denúncia anônima, ao que se seguiu admissão informal da traficância.

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - duas variedades e em grande quantidade - 202 porções de "maconha" e 221 microtubos contendo cocaína - embaladas individualmente, autorizam concluir pela traficância, em consonância, ademais, com sua confissão, nas duas fases da persecução penal, o que, ademais, impede o acolhimento do pleito desclassificatório, cumprimento anotar que além de falta de prova para o custeio do vício, o réu negou, em interrogatório judicial, a condição de usuário.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria, ante expressiva quantidade e diversidade de drogas - mais de quatrocentas porções de "maconha" e cocaína - fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na segunda fase, prepondera a confissão espontânea sobre a reincidência, permitindo a compensação, nos termos do artigo 37 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior-j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). Na derradeira fase, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal - o réu é reincidente específico, além de participação em organização criminosa, conclusão que se depreende da grande quantidade de drogas, convolvendo em definitivo as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu VICTOR HUGO LIMA SOARES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no mínimo legal. Diante da natureza do delito de tráfico de drogas, equiparado ao crime hediondo, o que demonstra a personalidade desajustada do agente, reincidente, estabelecimento do regime fechado para o início de cumprimento da pena corporal, salientando a natureza nefasta do comércio ilícito de entorpecentes, que avilta a saúde pública e abala, sobremaneira, abala estruturas familiares e sociais, corrompendo a esperança cultural, social e econômica da juventude brasileira, a impor atuação pronta e

rigorosa do Estado, nesta sede representado pelo Poder Judiciário e, pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo, deixo de pronunciar detração provisória.

Indefiro o recurso em liberdade, porque mantidos os pressupostos processuais positivos e os requisitos indispensáveis à prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória, cumprindo anotar, diante da Recomendação n. 62/2020 que a ordem pública não cede aos interesses pessoais do réu, que, ademais, não demonstrou questão de saúde específica que impeça o cumprimento do isolamento social em estabelecimento prisional, ora em virtude de condenação. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o réu no pagamento de custas processuais, que estabeleço em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03.

Certifique-se a incineração das drogas e declare o perdimento do numerário e dos objetos apreendido na posse do réu, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta e expeça-se guia de recolhimento definitiva. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 29 de junho de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA